تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

التعويض الاتفاقي: هل الرقم نهائي؟

- متى يصح تحديد التعويض مسبقاً؟
- متى تخفضه المحكمة أو تزيده؟
- كيف تكتب بنداً يصمد

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

المعلومة ١ من ٣

ما هو التعويض الاتفاقي؟

المادة

١٧٨

يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق، ولا يُشترط الإعذار، ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقدياً.

المادة

١٧٥

الأصل أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

المادة

١٧٧

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة نظامية للتبليغ.

تنبيه عملي

الغرامة التي تكتبها اليوم قد تُراجَع أمام القاضي غداً.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

الرقم ليس نهائياً دائماً

المادة

١٧٩

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

المادة

١٧٩

للمحكمة بطلب المدين إنقاص التعويض إذا كان مبالغاً فيه أو نُفِّذ جزء من الالتزام الأصلي.

المادة

١٧٩

وللمحكمة بطلب الدائن زيادته إلى قدر الضرر إذا جاوزه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

تنبيه عملي

الاتفاق على منع القاضي من تعديل الرقم باطل.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

عند كتابة البند

1

المادة ١٧٦

لا يُشترط الإعذار في حالات منها أن يصرّح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه، أو أن يصبح التنفيذ غير ممكن بفعله.

2

المادة ١٨٠

إذا لم يُقدَّر التعويض فالمحكمة تقدره؛ وفي الالتزام العقدي لا يلتزم المدين غير المرتكب لغش أو خطأ جسيم إلا بالضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.

3

عملياً

اربط الرقم بضرر متوقع واقعي واكتب كيف احتُسب؛ فالمبالغة تعرّضه للتخفيض.

تنبيه عملي

كل ما كان الرقم أقرب للضرر المتوقع كان أقوى.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ قدّر الضرر المتوقع بواقعية، واكتب أساس الاحتساب في العقد.

٢ لا تعتمد البند إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً (م ١٧٨).

٣ اتفق على وسيلة الإعذار وعنوان التبليغ في العقد.

٤ إذا وقع النزاع فجهّز ما يثبت الضرر أو ينفيه، ولا تعتمد على الرقم وحده.

صياغة بند التعويض تحتاج قراءة العقد كاملاً؛ نراجعه معك قبل التوقيع.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888
Web taap.sa
Mail info@taap.sa